

1518999-70.2021.8.26.0266

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... 2ª Vara Criminal da Comarca de Praia Grande, por delito de roubo majorado (v. fls. 46/48).

Considerando a pluralidade de delitos que ensejam a caracterização de reincidência, aplico incremento de 1/3 (um terço), que fixa a pena intermediária em 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na fase derradeira, a redução em função da tentativa se opera no patamar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara da Comarca de Itanhaém

Avenida Rui Barbosa, 867

Centro - CEP 11740-000, Itanhaém-SP

Fone: (13) 3422-1215 - E-mail: itanhaem2@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518999-70.2021.8.26.0266

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

DANIEL AUGUSTO DE SOUZA

Juiz de Direito: Dr. GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

Daniel Augusto de Souza, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 157, caput, c.c. art. 14, inc. II, do Código Penal, porque em 07/09/2021, por volta das 19h45min, na Av. Suarão, n.º 4.007, no bairro Jardim Suarão, nesta cidade e Comarca de Itanhaém, supostamente tentou subtrair para si, mediante grave ameaça, um automóvel Toyota Carolla avaliado em R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), somente não consumando a subtração por circunstâncias alheias à sua vontade.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e a denúncia foi recebida em 08/09/2021 (fls. 57/60).

Após a resposta à acusação por Defensora constituída (fls. 72/78), o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 123/125).

Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, bem como, ao final, interrogado o réu.

Superada a fase de diligências, foram realizados debates orais, em que o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia; e a Defesa postulou a absolvição do réu ou, subsidiariamente, o reconhecimento da inimputabilidade, com aplicação de medida de segurança diversa da internação, ou ainda fixação das penas no mínimo legal, em regime mais brando que o fechado, e com o direito de recorrer em liberdade.

Este o relatório, passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória comporta integral acolhida, uma vez que a prova submetida ao crivo do contraditório judicial demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, bem como a sua autoria, ausentes indícios de inimputabilidade contemporânea ao fato sob julgamento ou atual.

O ofendido foi inquirido em juízo e, de maneira harmônica com o relato que antes já prestara à Autoridade Policial (fl. 10), narrou que se dirigiu em seu automóvel à

casa de praia onde se reuniria com a sua família e, ao chegar, abriu o portão e foi recepcionado pela sua neta de pouco mais de um ano de idade, que pegou no colo. Disse que, ato contínuo, foi abordado pelo réu, que anunciou o assalto e lhe exigiu a chave do carro, mas não conseguiu ligá-lo. Afirmou que o réu, sempre com a mão sob a blusa fazendo menção de estar armado, chegou a ordenar que o ofendido ligasse o carro para que ele pudesse fugir, mas ele conseguiu fechar o portão e chamar seu filho, que estava nos fundos da casa, motivando a fuga do réu, que todavia foi capturado na rua de trás por pessoas da vizinhança.

Da mesma forma, a testemunha Diego, filho da vítima, descreveu o encontro do réu no portão da casa, após seu pai chamar por socorro, e a presença da sua filha, de pouco mais de um ano de idade, no colo do ofendido; bem assim a perseguição do réu pela via pública, gritando "pega ladrão", em que foi auxiliado pelas muitas pessoas que passavam pelo local.

Já o guarda civil Silvio, devidamente compromissado, relatou o encontro do réu detido por pessoas não identificadas, que dispersaram diante da aproximação da guarnição, remanescendo apenas a vítima. Afirmou ter visto imagens de câmeras, mostradas pelo ofendido, em que se via a prática do delito pelo réu. Negou, por fim, que conhecesse o réu antes dos fatos, e disse que ele se mostrava nervoso, mas sem nenhum comportamento anormal, que permitisse inferir perturbação mental.

Em suma, a prova oral é convergente, segura e não enseja dúvida quanto à ocorrência do fato criminoso, a sua dinâmica nem a sua autoria.

Já o réu, no interrogatório, apresentou versão fantasiosa, absolutamente carente de qualquer mínima corroboração, dizendo que passava pela rua no momento em que o ofendido chegava e, por conta de um gracejo com uma moça que estava no interior do imóvel, passou a ser chamado de "talarico, sem vergonha, safado" e agredido com um cabo de madeira e uma faca.

A narrativa não se alinha sequer ao interrogatório extrajudicial (fl. 11) e, em contexto no qual não se divisa motivo para falsa incriminação, não é apta a provocar dúvida razoável a respeito dos fatos narrados na denúncia e confirmados pela prova oral em audiência.

O hipotético excesso na reação das vítimas, que tampouco se comprovou – antes confirmado pelo guarda civil as agressões pareciam ter sido praticadas por pessoas que concorreram para a captura e dispersaram com a sua chegada – não seria suficiente a delinear a intenção de falsear a verdade quanto ao quadro anteriormente delineado.

Quanto à aventada inimizade, a única documentação acostada com a resposta foi a determinação judicial de desinternação do réu, diante da conclusão pericial de cessação da sua periculosidade. Não há nenhuma informação quanto à causa, ao momento de eclosão, à extensão nem à duração da incapacidade anteriormente reconhecida, ao passo que nem as testemunhas nem o próprio réu aludiram a qualquer circunstância que sugira capacidade de entendimento ou autodeterminação prejudicada, contemporânea aos fatos ora sob julgamento ou superveniente. O réu foi submetido a exame médico pericial e não se cogitou de doença psiquiátrica, que de outro modo não se comprovou, tendo o réu inclusive negado receber medicação no seu atual local de custódia. Não há elementos, portanto, para ensejar apuração mais aprofundada em incidente de insanidade e, à míngua de demonstração em contrário, o réu é penalmente imputável.

De rigor, assim, a condenação nos exatos termos da denúncia. Passo a dosar as penas que ao réu serão impostas.

Ao crime do art. 157 do Código Penal são cominadas, em abstrato, as penas de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Para o estabelecimento de pena adequada e suficiente, no sentido do art. 59 do Código Penal, reconheço como vetores negativos a culpabilidade do agente, entendida como reprovabilidade concreta da conduta, considerando a tentativa de subtração de bem de elevado valor, sugestiva de envolvimento com o meio criminoso pelas dificuldades inerentes ao seu transporte, ocultação e destinação última, contra pessoa já de mais idade, a poucos anos de ser legalmente considerada como idosa, assim explorando especial vulnerabilidade, tudo a merecer reprovação mais severa que a inerente ao tipo penal.

Também as circunstâncias do crime são desfavoráveis, por se tratar de emboscada da vítima no momento em que ingressava na sua residência de veraneio, o que inflige grave sensação de insegurança à vítima e a toda a coletividade, na região litorânea; enquanto tinha no colo uma criança de tenra idade, acarretando riscos de ordem física e psíquica também para ela, o que acentua o desvalor da conduta. Ademais, o réu tem maus antecedentes, configurados sobretudo pela condenação por delito de roubo transitada em julgado em 2010, no processo n.º 0022671-31.2009.8.26.0348, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mauá, (cf. fls. 46/48), com conturbado histórico de execução criminal até a extinção da pena por indulto, em 2014 (v. fl. 43).

Em vista de todos esses fatores, entendo necessário incremento de 1/2 (um meio) sobre os mínimos legais, que determinam as penas-base de 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na sequência, incide a agravante genérica da reincidência (art. 61, inc. I, do Código Penal), em função das condenações anteriores no processo n.º 0002592-10.2014.8.26.0266, da 1ª Vara desta Comarca de Itanhaém, por delitos de receptação e corrupção de menores; e no processo n.º 0018557-74.2014.8.26.0477, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Praia Grande, por delito de roubo majorado (v. fls. 46/48). Considerando a pluralidade de delitos que ensejam a caracterização de reincidência, aplico incremento de 1/3 (um terço), que fixa a pena intermediária em 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na fase derradeira, a redução em função da tentativa se opera no patamar mínimo, de 1/3 (um terço), considerando que o réu praticou todos os atos executórios ao seu alcance, tangenciando a consumação, uma vez que chegou a ter a apreensão física do veículo, e apenas pela dificuldade em ligá-lo e pelo socorro que a vítima recebeu acabou afujentado.

As penas se tornam definitivas, assim, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade é o fechado, único compatível com a reincidência e a quantidade de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal e do enunciado n.º 269 da Súmula do egrégio Superior Tribunal de Justiça; além de necessário e adequado, à vista das circunstâncias amplamente desfavoráveis.

Inviáveis, do mesmo modo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena.

Ausente demonstração de condição socioeconômica abastada por parte do réu, arbitro o dia-multa no mínimo legal, de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacionalmente unificado vigente ao tempo da prática do delito, atualizado pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais divulgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o efetivo pagamento.

Por essas razões, julgo procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia para CONDENAR o réu, DANIEL AUGUSTO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, portador do RG n.º 38.846.138, filho de Leonor Patrícia de Souza, nascido em 10/07/1991 em São Paulo/SP, por infração ao art. 157, caput, c.c. art. 14, inc. II, do Código Penal, às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado na forma da fundamentação.

Condeno o réu, ainda, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003).

Inalteradas as razões que ensejaram a custódia cautelar, notadamente os indícios de reiteração do réu em crimes violentos, denego ao réu o recurso em liberdade.

Recomende-se na prisão em que se encontra.

Comunique-se à vítima, na forma do art. 201, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Penal.

Não interessando à persecução penal e manifestamente inservível, autorizo a destruição da faca apreendida. Oficie-se.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva e intime-se para

pagamento das custas e da pena de multa em 10 (dez) dias. No silêncio, expeça-se certidão para execução e abra-se vista do Ministério Público.

Após, feitas as anotações e comunicações necessárias, em especial ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD e ao colendo Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição da República, arquivem-se os autos.

Proferida em audiência, saem os presentes intimados.

Itanhaém, 10 de dezembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006